



INDOKOLÁSOK TÁRA

74. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE
2026. szeptember 23., szerda

Tartalomjegyzék

II. Törvényekhez tartozó indokolások

Végző előterjesztői indokolás a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2026. évi LV. törvényhez 674

III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végző előterjesztői indokolás a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, valamint az egyes oktatással és művelődéssel összefüggő közfeladatok átvételéről
szóló 133/2026. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 217/2026. (IX. 22.) Korm. rendelethez 676

II. Törvényekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2026. évi LV. törvényhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A szakképzési centrumok működésének eddigi szakaszában a szakmai működés mellett kiemelt hangsúlyt kapott a térség gazdasági szereplőivel való együttműködés kialakítása, a centrum térségi munkaerő-piaci igényekkel harmonizáló működésének megvalósítása, a gazdálkodás hatékonyságának javítása, mely feladatok megvalósításához a jelenlegi kettős vezetés biztosított megfelelő alapot. Az elmúlt időszak eredményei és a folyamatosan változó szakmai, gazdasági, társadalmi kihívások azonban időszerűvé tették a vezetési struktúra átgondolását, a fenntartás stratégiai szintű indokait és költségvetési kihatásait. A szakképzési centrumok működési tapasztalatai alapján az körvonalazódik, hogy indokolt a továbblépés egy olyan egyszerűbb és kevésbé hierarchikus irányítási modell irányába, ami közvetlenebb kommunikációt és gyorsabb döntéshozatali lehetőséget eredményez. Egy kevésbé irányítói, inkább támogatói vezetési struktúra hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen az oktatók autonómiája és elkötelezettsége, miközben a szakképzési centrum rugalmasabban tud reagálni a piaci változásokra.

A törvény tartalmaz továbbá az akkreditált szakképzési vizsgaközpontok ellenőrzési rendszerének módosítására irányuló rendelkezéseket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Az akkreditált szakképzési vizsgaközpontok 3 évenként történő ellenőrzését megalapozó rendelkezés.

2. §

A rendelkezés egyértelműen rögzíti, hogy – 2027. január 1-jétől – a szakképzési centrum főigazgatója nemcsak a centrum részeként működő szakképző intézmények szakképzési alapfeladatainak ellátásáért felel, hanem a kancellári munkakör megszűnésére tekintettel annak feladatai – a szakképzési centrum törvényes és szakszerű működéséért való felelősség – is a főigazgatóhoz kerülnek. Megjelenik továbbá az új, támogató jellegű vezetői rendszer új munkaköre, a szakmai főigazgató-helyettes.

3. §

A módosítás alapján az oktató testület véleményt nyilvánít a pályázó vezetési programjáról.

4. §

A szakképzési centrumok új vezetői struktúrájának kialakításához kapcsolódó átmeneti rendelkezések, amely alapján a törvény hatályba lépését követő napon szükséges meghirdetni a pályázatokat.

5. §

A törvény 1–4. §-ához kapcsolódó lényeges változások megvalósulását biztosító szövegcsere rendelkezések az általános indokolásban foglaltak alapján.

Az igazgató megbízására vonatkozó rendelkezések pontosítása az Szkt. 26. § (4a) bekezdésével összhangban, az egyetértésre nyitva álló határidő tekintetében. A módosítás biztosítja, hogy a szakmai főigazgató-helyettes és az igazgató megbízásához kapcsolódó miniszteri egyetértési eljárás szabályai egymással összhangban álljanak, és az egyetértési jog gyakorlására az igazgató megbízása esetén is egyértelmű, harmincnapos határidő vonatkozzon.

A felhatalmazó rendelkezések módosítása annak érdekében szükséges, hogy a főigazgató és a szakmai főigazgató-helyettes megbízási feltételeinek és a megbízásával kapcsolatos eljárás kormányrendeleti szabályai megalkotására is egyértelmű felhatalmazás legyen.

6. §

A szakképzésben történő változásokhoz kapcsolódó hatályon kívül helyező rendelkezések.

7. §

A hatályba léptető rendelkezések biztosítják, hogy az új struktúrájú centrumvezetés 2027. január 1-jén megkezdhesse működését. Ennek érdekében, már a kihirdetést követő harmadik napon szükséges hatályba lépnie azoknak a rendelkezéseknek, amelyek megteremtik a törvényi feltételét a pályázatok kiírásának, és annak, hogy az új főigazgatói pályázatok benyújtására és elbírálására kellő idő álljon rendelkezésre.

III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, valamint az egyes oktatással és művelődéssel összefüggő közfeladatok átvételéről szóló 133/2026. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 217/2026. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) módosításai a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2026. évi LV. törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtését szolgálják.

A módosítás eredményeképpen a szakképzési centrumok kettős vezetési rendszerét 2027. január 1-jétől egységes vezetési rendszer váltja fel, amelyben valamennyi szakmai, gazdasági, működtetési és igazgatási feladat a főigazgató felelősségi körébe kerül. A főigazgatói feladatkör ilyen mértékű bővülése minőségileg új vezetői felelősséget és kompetenciákat igényel, amelyek a jelenlegi főigazgatók kiválasztásakor még nem képezhették teljes körű alkalmassági vizsgálat tárgyát. Ezért indokolt az új feladatkörre irányuló, egységes követelményeken alapuló pályázati eljárás lefolytatása.

A fennálló szakképzési centrum vezetői megbízatások megszűnése nem az érintett vezetők egyedi értékelésén vagy a velük szembeni bizalom elvesztésén, hanem a vezetési rendszer valamennyi centrumot érintő, objektív átalakításának célján alapul. A hivatalban lévő főigazgatók az új megbízatásra más pályázókkal azonos feltételek mellett pályázhatnak. A jogbiztonság és a bizalomvédelem érdekében a megbízatások nem azonnal szűnnek meg. A 2026. december 31-éig tartó átmeneti idő lehetőséget biztosít az új szabályozás megismerésére, a pályázati eljárás lefolytatására és az átadás-átvétel előkészítésére, egyúttal biztosítva a centrumok működésének folyamatosságát.

A kancellári tisztség megszűnésére tekintettel indokolt a rá utaló hivatkozások hatályon kívül helyezése, illetve egyes feladatok kapcsán helyette a főigazgató nevesítése. Az új összetett főigazgatói munkakör követelményeihez igazodóan módosulnak a főigazgatóval szemben támasztott képesítési követelmények is, szükséges a jelenlegi főigazgatói megbízáshoz tartozó feltételrendszer újraszabályozása is. Kikerülnek az Szkr.-ből a kancellári megbízás feltételei, ugyanakkor meg kell határozni az új szakmai főigazgató-helyettesi megbízás kritériumait, amelyek között szintén megjelennek a főigazgatóval szembeni elvárások.

A főigazgatói pozíció betöltésére pályázók lehetséges körét bővíti, hogy a jogszabály végleges változatában általános követelményként a felsőfokú végzettség került meghatározásra.

Az Szkr. tervezett módosításának lényeges eleme a tervezett centrumvezetői pályázati rendszer új, a szakmai párbeszéd megvalósulását biztosító előírása, amely szerint a főigazgatói pályázatok részét képező – személyes adatot a pályázó nevének kivételével nem tartalmazó – szakmai pályázati elemeket a szakképzésért felelős miniszter a pályázati kiírással érintett szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmények igazgatóiból álló véleményező kollégium részére a pályázati kiírásban foglaltak szerint – legalább 15 napos határidő biztosításával – véleményezésre megküldi. Ez az eljárási lépés biztosítja, hogy a pályázatok elbírálási folyamatában a tényleges érintettek (az adott szakképzési centrum szakképző intézményeinek igazgatói) is megfogalmazhassák az egyes pályázatok tartalmával összefüggő véleményüket, és ez a vélemény a döntési folyamatban is megjelenjen.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosításának eredményeként az oktatói testület véleményezi a szakképző intézmény igazgatói pályázatához készített vezetési programot. Ehhez kapcsolódik az Szkr. azon módosítása, amely az oktatói testület rendelkezésére álló határidőről, valamint a vélemény közzétételéről rendelkezik, biztosítva egyfelől az érdemi véleményezési lehetőséget és az eljárás átláthatóságát.

A pályázati folyamatok nyíltságát, átláthatóságát erősítik azon új rendelkezések, amelyek a kinevező (főigazgató esetén a miniszter, igazgató esetén a főigazgató) indokolási kötelezettségét írják elő abban az esetben, ha a kinevezett pályázóval kapcsolatban az érintett testületek (főigazgató esetén az igazgatói kollégium, igazgató esetén az oktatói testület) nem támogató véleményt fogalmaztak meg.

Az egyes oktatással és művelődéssel összefüggő közfeladatok átvételéről szóló 133/2026. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása egyfelől egyértelműsíti a feladatátvétellel érintett vagyon és a kapcsolódó jogutódlás tekintetében a vagyonkezelési szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat, egyértelművé téve, hogy a vagyonkezelési szerződés megkötéséhez a tulajdonosi joggyakorló, az átvevő és a jogutód egyaránt szükséges. Továbbá a módosítás kimondja, hogy az Alapítvány által korábban, jelenleg pedig a jogutód által nyújtott ösztöndíj összhangban a jogutód és az Alapítvány programjaival tartalmilag megfeleltethető az SZJA törvény kapcsolódó mentességi szabályának.

Az Indokolások Tárát a Miniszterelnökség szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Ducsay Zsuzsanna Ágnes.

A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <https://www.magyarkozlony.hu> honlapon érhető el.